



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n.r.g. **9628/2019** promossa da:

Parte_1 (C.F. **C.F._1**) con il patrocinio dell'avv. COSTI DANIELE ed elettivamente dom.to in VICOLO DEI GRANARI 10/A ROMA presso il difensore
RICORRENTE

contro

Controparte_1 (C.F. **C.F._2**) con il patrocinio dell'avv. ANTONELLI CLAUDIA ed elettivamente dom.ta in VIA MONTE ASOLONE 8 ROMA presso il difensore
RESISTENTE

Il Giudice dott. Annamaria Di Giulio,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9/12/2021,

rilevato che con ricorso depositato in data 15/11/2021 il ricorrente ha chiesto modificarsi i provvedimenti presidenziali – confermativi delle condizioni di separazione - nella parte in cui prevedono l'assegnazione della casa familiare a favore della resistente, oltre alla corresponsione a favore della stessa della somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia **Per_1** nata il 21/01/2000;

rilevato che alla base di tale richiesta il ricorrente deduce che la figlia **Per_1** ha scelto di continuare a vivere presso la madre *“primariamente in funzione della possibilità di vivere nella casa di Via Dossi oltre che per il fatto di poter essere più libera considerato che la madre le lascia ogni libertà”*, e che in data 29/10/2021 aveva ricevuto una chiamata da un condomino di Via Dossi, che lo aveva informato che in assemblea condominiale svariati condomini avevano rappresentato la loro preoccupazione per il fatto che l'immobile abitato dalla **CP_1** era mal frequentato durante le ore notturne da persone ubriache che schiamazzavano e urlano con fare aggressivo; che vi erano state questioni tra la madre e la figlia, sfociate in un litigio con gesti aggressivi da parte della madre (graffi e morsi - anche se di lieve entità - alla mano della figlia, non refertati e non seguiti da alcuna denuncia) per ragioni legate alla volontà di **Persona_2** di iscriversi ad un corso per divenire tatuatrice; che il ricorrente aveva dato piena disponibilità ad accogliere la figlia presso di sé ma la stessa, per quanto aveva la volontà di allontanarsi dalla madre, tentennava perché non voleva lasciare la casa di Via Dossi; che, in relazione a ciò, intendeva chiedere, come chiedeva, che la figlia **Per_1** maggiorenne e non autosufficiente, continuasse ad abitare presso il padre, avendo con esso

scelto di vivere, e decidesse autonomamente quando vedere l'altro genitore e quanto tempo trascorrere con lo stesso, assegnando la casa di Via Carlo Dossi, n. 62 con quanto in essa contenuto al Sig. *Parte_1* proprietario esclusivo della stessa, disponendo che la sig.ra *CP_1* lasciasse detta abitazione entro il termine ritenuto di giustizia;

rilevato che parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, contestando gli episodi di violenza che le erano stati attribuiti e precisando che, al contrario, era stata lei a essere stata vittima di *“irripetibili insulti, quando non in spinte fino a farla cadere a terra, in sputi, in una testata in faccia colpendola sul sopracciglio fino ad arrivare a sferrarle un pugno sulla cicatrice al centro del petto tra i due seni recentemente operati di tumore”* e ciò senza che la madre avesse mai non solo alzato una mano sulla figlia ma nemmeno reagito fisicamente alle aggressioni subite;

rilevato, preliminarmente, che la figlia *Per_1* è maggiorenne, onde non rientra nelle finalità del presente giudizio ogni questione attinente ai profili educativi della condotta dei genitori nei confronti della stessa;

rilevato altresì che non può essere adottato alcun provvedimento sul collocamento della figlia presso l'uno o l'altro dei due genitori, atteso che è la figlia a doversi determinare in tal senso, come sino ad ora ha fatto, dichiarando apertamente di voler vivere presso la madre per ragioni principalmente legate alla casa di via Dossi, che la figlia ha dichiarato di non voler lasciare pur potendo beneficiare dell'ospitalità paterna nell'immobile di via Conti 9 (immobile di proprietà della sig.ra *CP_1* in cui vive il sig. *Parte_1* ;

rilevato che le questioni si incentrano tutte, essenzialmente, nella volontà sia delle parti che della figlia di vivere nell'immobile di via Dossi, e ciò in quanto il ricorrente desidera rientrare nella disponibilità di tale casa, che è di sua proprietà, la sig.ra *CP_1* preferisce attendere qualche mese per allontanarsene (rientrare nella propria casa di via Conti) avendo un intervento da sostenere a breve (non documentato), mentre la figlia, che pure potrebbe trasferirsi a via Conti presso il padre o vivere altrove, ritiene per lei più confortevole la casa di via Dossi;

ritenuto che i predetti aspetti, per come sollevati dalle parti, non possano rilevare nella presente sede mentre, quanto alla figlia, devono ormai ritenersi venuti meno i presupposti per l'assegnazione della casa di via Dossi alla madre in funzione delle esigenze della figlia, e ciò in quanto *[...]*

Per_2 , che a breve compirà 22 anni, ha chiaramente e inequivocabilmente riferito di avere scelto di abbandonare gli studi e di lavorare da tempo, tanto da avere raggiunto la propria autonomia economica: *“io lavoro da tre anni; ho lavorato come commessa e anche come negoziante in un negozio di abbigliamento, che ero io stessa a gestire, anche se in nero; guadagnavo al mese 600,00 euro circa; ciò per due anni. Poi a causa del Org_1 la titolare del negozio aveva problemi economici e quindi per mia scelta ho cercato un altro lavoro che poi ho trovato, come cameriera. Non ho un regolare contratto; lavoro in tre posti diversi nel settore di ristorazione; ho tutte e tre tali situazioni lavorative che proseguono, con un guadagno di circa € 700,00-800,00 euro al mese. Questa settimana faccio solo un turno, in quanto sto prendendo la patente e ho l'esame; qualche mese non ho lavorato (durante il 2020, per ragioni connesse alle chiusure per il COVID). Sto per*

iniziare un corso per diventare tatuatrice. Vorrei rimanere a vivere in via Dossi in quanto non capisco perché me ne devo andare io da casa, dato che ho 21 anni. In casa si parla solo di soldi di mio padre. ADR: ho iniziato il percorso universitario (facoltà di teoria e tecnica multimediale); poi però ho deciso di non proseguire gli studi e ho deciso di lavorare per ovviare a questa situazione rendendomi economicamente autonoma. ADR: mio padre sta spesso fuori per motivi di lavoro; e comunque non voglio andare a via Conti perché così mi sento costretta ad andarmene e questo non mi va. Mia madre dice che non se va sino a che il Giudice non le dice di andarsene; il corso di tatuatrice me lo paga mio padre. Mia madre mette sempre in mezzo questioni di natura economica; ADR: lavoro in via Capuana, da ' Org_2 e sui social nel settore della post-produzione; mi occupo del settore multimediale di un negozio di abbigliamento che si chiama 'Dielle' e faccio la PR per vendite di biglietti per eventi quando posso. ADR: da Org_ Sushi lavoro dalle 11.00 alle 16.30 per minimo due e massimo quattro giorni a settimana, in media tre giorni”;

ritenuto, in tal modo, che sia provata la capacità della figlia Per_1 di provvedere a stessa e di autodeterminarsi sia sulle scelte lavorative e reddituali che su quelle abitative, onde la stessa deve ritenersi economicamente autonoma;

ritenuto, pertanto, che debba essere accolto il ricorso del sig. Parte_1 nella parte in cui è diretto alla revoca dell'assegnazione della casa familiare a favore della sig.ra CP_1 con conseguente applicazione per l'immobile dell'ordinario regime di diritto civile nei rapporti tra privati, e che debba essere accolta altresì la domanda del sig. Parte_1 diretta alla revoca dell'obbligo di versare alla sig.ra CP_1 un assegno mensile per il mantenimento della figlia Per_1 ritenuto che le spese della presente fase debbano liquidarsi all'esito del giudizio di merito;

P.Q.M.

accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dispone la revoca dell'assegnazione a favore della sig.ra Controparte_1 dell'immobile sito in Roma, via Carlo Dossi 62, con conseguente applicazione per tale immobile delle ordinarie norme di diritto civile tra privati;

revoca l'obbligo per il sig. Parte_1 di versare alla sig.ra CP_1 la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_1 da ritenersi economicamente autonoma.

Spese al definitivo.

Si comunichi.

Roma, 24/12/2021.

Il Giudice

dott. Annamaria Di Giulio